

Nr. 149 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 30. April 1935

R 43 II/694, Bl. 165–166 Original

Beginn:

Beginn:

[Einhaltung von Fristen für Kabinettsvorlagen, Beteiligung der Minister ohne Geschäftsbereich¹]

Ich möchte nach wie vor daran festhalten, daß zur Sicherstellung der maßgeblichen Mitwirkung beteiligter Reichsminister an Gesetz- und Verordnungsentwürfen, vor allem auch zur Gewährleistung frühzeitiger Unterrichtung der Reichsminister ohne Geschäftsbereich, die Einschaltung bestimmter *Mindestfristen* zwischen der *Vorlage* eines Gesetzes (einer Verordnung) an die Reichsregierung (an die beteiligten Reichsminister) und der *Verabschiedung* des Gesetzes (der Verordnung) das wirksamste Mittel ist.

Bei der letzten Kabinettsitzung vom 29. März 1935² standen auf der Tagesordnung, die am 26. März aufgestellt und am 27. März, also 2 Tage vor der Kabinettsitzung den Ressorts zugegangen war, nur vier Gesetze. Die beiden *Nachtragstagesordnungen* mit je einem weiteren Gesetz wurden erst am 29. März, also am Tage der Kabinettsitzung selbst aufgestellt und gingen den Ressorts vielfach erst *nach Beginn der Kabinettsitzung* zu. In der Kabinettsitzung sind dann *neun* Gesetze beschlossen worden. Von diesen neun beschlossenen Gesetzen ist den Mitgliedern des Reichskabinetts also nur bei den vier ursprünglich auf die Tagesordnung gesetzten Gesetzen die Vorbereitung einer sachlichen Stellungnahme möglich gewesen, und auch bei diesen nur innerhalb einer Frist von 48 Stunden. Die *Möglichkeit kurzfristigster* Beschlußfassung über ein Gesetz wird immer offengehalten werden müssen, sie muß aber eine *Ausnahme* darstellen. Der vorgenannte Überblick zeigt jedoch, daß die *Ausnahme* zur *Regel* wurde und daß die in Ihrem Rundschreiben an alle Reichsminister vom 27.

¹ Zur Vorgeschichte: Am 2. 3. 35 hatte der StRk dem RIM den Entwurf eines RdErl. übersandt, durch den die Reichsminister gebeten werden sollten, der Rkei bis zum 1. jeden Monats mitzuteilen, „welche Gesetz- und Verordnungsentwürfe in Vorbereitung sind oder demnächst in Bearbeitung genommen werden sollten“. Begründet war dieser Wunsch mit der Bitte der Reichsminister ohne Geschäftsbereich, mehr als bisher in die Gesetzgebung eingeschaltet zu werden, und dem bislang fehlenden Überblick der Rkei über die zu erwartenden Kabinettsvorlagen; R 43 II/694, Bl. 160. In seiner Antwort vom 25. 3. (ebd. Bl. 162) hatte Frick bezweifelt, ob sich die genannten Zwecke tatsächlich durch Monatsübersichten erreichen ließen, weil zum einen nie absehbar sei, ob in Angriff genommene Gesetzesvorhaben auch abgeschlossen würden, zum andern die kurzfristig verabschiedeten Gesetze u.U. gar nicht darin auftauchten: „Ich darf daher zur Erwägung geben, ob dem Wunsche der Herren Reichsminister ohne Geschäftsbereich, der sich mit dem Wunsche der Ressortminister deckt, mehr als bisher Gelegenheit zu gründlicher Prüfung der Gesetze und Verordnungen zu erhalten, nicht dadurch Rechnung getragen werden kann, daß bestimmte Mindestfristen *bindend* festgesetzt werden, die zwischen der *Vorlage* von Gesetzen (Verordnungen) an die Reichsregierung (an die beteiligten Reichsminister) und der *Verabschiedung* der Gesetze (dem Erlaß einer Verordnung) liegen müssen. [...] Auf diese Weise würden auch Sie in die Lage versetzt, den Führer und Reichskanzler frühzeitig über die einzelnen Vorlagen zu unterrichten, soweit das nicht bereits durch die einzelnen Ressortminister geschehen sein sollte.“ Hierbei verwies Frick auch auf den analogen RdErl. der Rkei vom 27. 10. 34 (Dok. Nr. 31).

Am 6. 4. 35 hatte Lammers den RIM nochmals um Prüfung ersucht, ob seiner Anregung nach Monatsmeldungen nicht doch zugestimmt werden könne: Der mit dem RdErl. vom 27. 10. 34 unternommene „Versuch“ einer bestimmten Fristsetzung sei fehlgeschlagen. Die Erfahrung habe gelehrt, „daß die Ressorts immer wieder versuchen, Entwürfe mit ganz kurzer Frist, ja ohne solche, entweder auf die Tagesordnung einer Kabinettsitzung zu bringen oder im Umlaufwege zu verabschieden. Nicht immer ist es möglich, diesen Verlangen der Ressorts entgegenzutreten, da häufig wichtige Gründe, wie z.B. Ablauf von Fristen, für die von den Ressorts gewünschten Vorlagen geltend gemacht werden.“ R 43 II/694, Bl. 167. – Auf dieses Schreiben, das hiermit der Rkei urschriftlich wieder zurückgesandt wurde, bezog sich die Vorlage.

² Gemeint sind Ministerbesprechung und nachfolgende Kabinettsitzung; Dok. Nrr. 132 und 133.

Oktober 1934 – Rk. 9163/34 –³ vorgesehene 10 bis 14tägige Frist in keinem einzigen Falle eingehalten worden ist. Der beklagte Mangel würde daher auch durch die Aufstellung von monatlichen Nachweisungen nicht behoben; in allen Fällen, in denen ein Gesetz kurzfristig ausgearbeitet und beschleunigt verabschiedet wird – dies traf in der Kabinettsitzung vom 29. März offenbar für *sämtliche* Gesetze zu –, würde auch eine Monatsmeldung nicht abhelfen. Wenn übrigens bei der Vorlage von Gesetzen oder beim Erlass von Verordnungen die Dringlichkeit und Kurzfristigkeit der Beschlußfassung und Entscheidung mit dem *Ablauf von Fristen* begründet wird, so sollte m. E. die Kurzfristigkeit grundsätzlich nicht auf diese Tatsache gestützt werden dürfen, da der bevorstehende Fristablauf dem Ressort *schon vorher* bekannt ist.

Was den im Schreiben des Herrn *Reichsministers Dr. Frank* vom 19. März 1935 geäußerten Wunsch⁴ betrifft, so glaube ich, daß die Einhaltung bestimmter Mindestfristen auch seiner Anregung genügend Rechnung tragen würde. Ich halte es daher nicht für notwendig, seine frühzeitige Beteiligung etwa in gleicher Weise herbeizuführen, wie es durch Erlass des Führers und Reichskanzlers vom 27. Juli 1934 – Rk. 6798 –⁵ in Verbindung mit Ihrem Rundschreiben an die Reichsminister vom 6. April 1935 – Rk. 2749 –⁶ hinsichtlich der Beteiligung des *Stellvertreters des Führers* geschehen ist. Der Stellvertreter des Führers ist ohne weiteres in der Lage, auf den Gebieten, auf denen ihm dies geboten erscheint, den Reichsminister Dr. Frank seinerseits zu beteiligen⁷.

In Vertretung
Pfundtner

³ Dok. Nr. 31.

⁴ RM Hans Frank an StSRk, 19. 3. 35; R 43 II/694, Bl. 161. Frank hatte hier unter Berufung auf die ihm von Hitler übertragene „Aufgabe [...], ohne Beschränkung auf die Justiz im engeren Sinne bei der Durchsetzung der nationalsozialistischen Weltanschauung auf *allen* Gebieten der Neugestaltung des Rechts mitzuwirken“, den StSRk ersucht, „mich bzw. mein Ministerium als grundsätzlich an allen Gesetzgebungsentwürfen und zwar schon im Stadium der Vorbereitung dieser Entwürfe von vornherein beteiligt anzusehen und gütigst auf dem Ihnen geeignet erscheinenden Wege alle anderen Ministerien entsprechend zu verständigen“. Abschrift hatte Lammers seinem Schreiben an den RIM vom 6. 4. 35 (o. Anm. 1) beigelegt.

⁵ Betr. Mitwirkung des StF an der Gesetzgebung; Abdruck: ARH I/2, Nr. 380.

⁶ Durch diesen RdErl. hatte der StSRk den Reichsministern folgende ergänzende AnO Hitlers mitgeteilt: „Die Beteiligung des Stellvertreters des Führers ist auf alle Ausführungsbestimmungen und Durchführungsvorschriften zu erstrecken, soweit sie im Reichsgesetzblatt veröffentlicht werden.“ R 43 II/694, Bl. 99. Diese Ausweitung hatte Heß durch direkten Vortrag bei Hitler erwirkt; Abstimmung zwischen StF, StSRk und RIM seit Ende Febr. 1935: Ebd. Bl. 92–98.

⁷ Lammers beschränkte sich darauf, Frank die ablehnende Haltung des RIM mitzuteilen und den Reichsministern durch RdErl. vom 12. 6. 35 die Beachtung seines RdErl. vom 27. 10. 34 nochmals einzuschärfen: „Wenn ich künftighin, entsprechend dem Inhalt dieses Rundschreibens, ausnahmslos Vorlagen nur dann auf die Tagesordnung einer Kabinettsitzung setzen werde, die mindestens 10–14 Tage vor der Sitzung behufs Verteilung an die Mitglieder der Reichsregierung mir zugeleitet worden sind, so glaube ich, hiermit auch dem Wunsch der Herren Reichsminister ohne Geschäftsbereich zu entsprechen, an der Vorbereitung der Gesetzgebung des Reiches beteiligt zu sein.“ R 43 II/694, Bl. 169 f.; R 41/3, Bl. 24. – Daß damit wiederum nichts gewonnen war, zeigte ein symptomatischer Vorfall ein halbes Jahr später: Mit Schreiben vom 12. 12. 35 beschwerte sich der RKRm beim StSRk, daß von den 17 auf der Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 13. 12. stehenden Gesetzentwürfen nicht weniger als sieben erst in den letzten acht Tagen vor der Sitzung bei ihm eingegangen seien; eine Prüfung sei in dieser Zeit unmöglich, und er behalte sich vor, im Wiederholungsfall solche Entwürfe abzulehnen. Dem Schreiben schlossen sich auch StF und RVM an; R 43 I/1490, Bl. 115, 117 f. Nach FV am 13. 12. ließ Lammers die Reichsminister am 23. 12. wissen, er habe von Hitler die „strikte Anweisung“ erhalten, künftig unbedingt nach dem RdErl. vom 27. 10. 34 zu verfahren: „Demgemäß werde ich in Zukunft Vorlagen nur dann auf die Tagesordnung einer Kabinettsitzung setzen, wenn sie mindestens 10 [von Lammers im Entwurf gestrichen: –14] Tage vor der Kabinettsitzung behufs Verteilung an die Mitglieder der Reichsregierung mir zugeleitet werden. Andernfalls ist es sowohl mir unmöglich, dem Führer und Reichskanzler Vortrag zu halten, als auch den Herren Reichsministern, den Inhalt der Vorlagen kennenzulernen.“ R 43 I/1490, Bl. 116. Eine grundsätzliche Besserung trat jedoch auch in der Folge nicht ein, schon weil die Zahl der kurzfristig und der bis zur Verabschiedung vertraulich zu behandelnden Gesetzentwürfe eher noch zunahm; vgl. R 43 I/1328, Bl. 89.

Zitierhinweis

Nr. 149 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 30. April 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d149>